



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

5 בפברואר 2024

1713

כ"ו בשבט התשפ"ד

עמוד

הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (הארכת כהונה של הרבנים הראשיים לישראל ושל חברי מועצת הרבנות הראשית לישראל) (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"ד–2024 544

הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (הארכת כהונה של הרבנים הראשיים לישראל ושל חברי מועצת הרבנות הראשית לישראל) (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"ד-2024

- תיקון שם החוק 1. בחוק הרבנות הראשית לישראל (הארכת כהונה של הרבנים הראשיים לישראל ושל חברי מועצת הרבנות הראשית לישראל) (הוראת שעה), התשפ"ג-2023¹ (להלן – הוראת השעה), בשם החוק, אחרי "מועצת הרבנות הראשית לישראל" יבוא "הוראות נוספות".
- תיקון סעיף 1 2. בסעיף 1 להוראת השעה –
- (1) בפסקה (1), במקום "עד יום א' בניסן התשפ"ד (9 באפריל 2024)" יבוא "עד יום כ"ב באייר התשפ"ד (30 במאי 2024)";
- (2) בפסקה (2), במקום "עד יום ד' בסיוון התשפ"ד (10 ביוני 2024)" יבוא "עד יום כ"ב באייר התשפ"ד (30 במאי 2024)".

ד ב ר י ה ס ב ר

- סעיפים** סעיף 16(א) לחוק הרבנות הראשית, התש"ס-1980
1 ו-2 (להלן – החוק), קובע כי תקופת כהונתם של הרבנים הראשיים לישראל תהיה עשר שנים וכי תקופת כהונתם של חברי מועצת הרבנות הראשית לישראל הנבחרים באמצעות האסיפה הבוחרת כמשמעותה בחוק (להלן – חברי המועצה הנבחרים) תהיה חמש שנים. עוד נקבע כי תקופת כהונה יתחשב לפי הלוח העברי.
- סעיף 16(ג) לחוק קובע כי "הבחירות לרבנים הראשיים לישראל ולחברי המועצה הנבחרים ייערכו לא יותר משלושה חודשים ולא פחות מחודש אחד לפני תום כהונתם של המכהנים אותה שעה".
- הרבנים הראשיים לישראל המכהנים כיום נבחרו לכהונה ביום י"ז באב התשע"ג (24 ביולי 2013) ותקופת כהונתם הייתה צפויה להסתיים ביום י"ח באב התשפ"ג (5 באוגוסט 2023).
- עקב הסמיכות למועד הבחירות לרשויות המקומיות שהיו צפויות להתקיים ביום ט"ז בחשוון התשפ"ד (31 באוקטובר 2023), הוארכה בחוק הרבנות הראשית לישראל (הארכת כהונה של הרבנים הראשיים לישראל ושל חברי מועצת הרבנות הראשית לישראל) (הוראת שעה), התשפ"ג-2023 (להלן – הוראת השעה), כהונת הרבנים הראשיים, עד יום א' בניסן התשפ"ד (9 באפריל 2024).
- כך, כפועל יוצא מהוראת השעה, המועד הראשון לבחירות הרבנים הראשיים לישראל לפי סעיף 16(ג) לחוק הוא יום א' בשבט התשפ"ד (11 בינואר 2024) והמועד האחרון לכך הוא יום א' באדר ב' התשפ"ד (11 במרץ 2024).
- חברי המועצה הנבחרים המכהנים כיום נבחרו לכהונה ביום ט"ז בחשוון התשע"ט (24 באוקטובר 2018) ותקופת כהונתם הייתה צפויה להסתיים ביום ט"ז בחשוון התשפ"ד (31 באוקטובר 2023).

¹ ס"ח התשפ"ג, עמ' 514.

"חברים באסיפה
הבוחרת – הוראת
שעה

על אף האמור בסעיפים 7 ו-8 לחוק העיקרי, הרבנים שיכהנו כחברים באסיפה הבוחרת לפי פסקאות (1) עד (5) בסעיף 7 לחוק העיקרי ונציגי הציבור שיכהנו כחברים באסיפה הבוחרת לפי פסקאות (4) ו-(5) בסעיף 8 לחוק העיקרי, לעניין הבחירות לרבנים הראשיים לישראל ולעניין הבחירות למועצה שיתקיימו לראשונה לאחר תחילתו של חוק זה (בסעיף קטן זה – הבחירות הראשונות), יהיו רק מי ששימשו בתפקידם לפי אותן פסקאות ערב תחילתו של חוק זה והמשיכו לשמש בתפקידם כאמור במועד הבחירות הראשונות."

דברי הסבר

סעיף 3 סעיפים 7 ו-8 לחוק קובעים מי יהיו הרבנים ונציגי הציבור באסיפה הבוחרת. מוצע להוסיף הוראה בסעיף 3 להוראת השעה, הקובעת כי לעניין הבחירות הראשונות לרב הראשי לישראל ולחברי המועצה הנבחרים, שיתקיימו לאחר תחילתה של הוראת השעה (להלן – הבחירות הראשונות), יהיו החברים באסיפה הבוחרת המנויים בפסקאות (1) עד (5) של סעיף 7 לחוק (רבני עיר, רבנים אזוריים, רבני יישוב ורבני שכונה) והמנויים בפסקאות (4) ו-(5) של סעיף 8 לחוק (ראשי המועצות הדתיות), רק מי ששימשו בתפקידם לפי אותן פסקאות ערב תחילתה של הוראת השעה והמשיכו לשמש בתפקידם כאמור במועד הבחירות הראשונות. כך יהיה ניתן להבטיח כי לא יכהנו באסיפה הבוחרת אלא רבנים וראשי מועצות דתיות שכבר כיהנו בתפקידים אלה בעת חקיקת הוראת השעה וכן במועד הבחירות הראשונות. בכך ההסדר עצמו יהיה בנוי באופן שמבטא את העיקרון של פגיעה מינימלית ב"כללי המשחק" של הבחירות (ראו בהקשר של הקשיים שבשינוי כללי הבחירות לרשויות המקומיות תוך כדי תקופת הבחירות את בג"ץ 5119/23 התנועה לטוהר המידות נ' הכנסת (פורסם באתר הרשות השופטת)).

יידרש בחלק מהרשויות המקומיות. הדבר מעורר מורכבות מאחר שראשי הרשויות, המהווים שיעור נכבד מהחברים באסיפה הבוחרת והמייצגים ציבור גדול, נמצאים לקראת תום כהונתם וחלקם עשוי להתחלף במערכת הבחירות הקרובה לרשויות המקומיות (ראו לעניין הקשיים שבקיום הליך לבחירת רבנים ראשיים על ידי כנסת יוצאת, בפסק הדין בבג"ץ 9577/02 סיעת המפד"ל המפלגה הדתית לאומית המזרחי נ' יושב-ראש הכנסת (פורסם באתר הרשות השופטת)).

בעקבות האמור לעיל, מוצע בסעיף 2 להצעת החוק, לתקן את סעיף 1 להוראת השעה שעניינו הארכת כהונה, ולדחות את מועד סיום כהונתם של הרבנים הראשיים לישראל המכהנים כיום, עד יום כ"ב באייר התשפ"ד (30 במאי 2024), וכן לקבוע את מועד סיום כהונת חברי המועצה הנבחרים באותו מועד של סיום כהונתם של הרבנים הראשיים.

דחיית מועד סיום כהונתם של הרבנים הראשיים כאמור מאפשרת לקיים את הבחירה ברבנים ראשיים חדשים בסמוך לאחר הבחירות לרשויות המקומיות. דחייה זו נעשית בפרק הזמן שאינו עולה על הנדרש ובהתאם ללוחות הזמנים לעניין מועד קיום הבחירות הקבועים בחוק.

עוד מוצע, בסעיף 1 להצעת החוק, לתקן את השם של הוראת השעה כך שיכלול גם את ההסדר המוצע בסעיף 3 להצעת החוק.

